

공직선거법 일부개정법률안

(임종득의원 대표발의)

의안 번호	17643
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 20.

발 의 자 : 임종득 · 서천호 · 김성원
강대식 · 이양수 · 성일종
박대출 · 박형수 · 김예지
강명구 · 강선영 의원
(11인)

제안이유 및 주요내용

현행법에 따르면, 인구가 5만명 미만인 자치구·시·군의 지역구시·도의원정수는 최소 1명으로, 인구가 5만명 이상인 자치구·시·군의 지역구시·도의원정수는 최소 2명으로 하도록 규정하고 있음. 또한, 시·도의원지역구는 인구·행정구역·지세·교통 그 밖의 조건을 고려하여 획정하도록 하고 있음.

그런데 현행 시·도의원지역구의 획정은 헌법재판소가 제시한 인구비례 원칙(3:1)을 최우선 기준으로 적용하고 있어 인구가 적은 농산어촌·접경·도서지역은 지속적으로 선거구가 통폐합될 것으로 예상되고 있으며, 그 결과 해당 지역주민의 정치적 대표권이 실질적으로 축소·약화되고 있는 상황임. 지방의회는 지역현안을 가장 밀접하게 대변하는 기관임에도 불구하고 인구 중심의 선거구획정은 지방자치의 핵심 가치인 지역균형·분권 원칙을 충분히 반영하지 못하고 있다는

지적이 있음.

이에 인구 규모와 관계 없이 모든 자치구·시·군의 시·도의원정수는 최소 1명을 보장하도록 하는 한편, 시·도의원지역구 확정 시 고려하여야 할 요소로 ‘면적’을 명시하고, 도서·산간·접경·농산어촌 지역의 시·도의원지역구를 확정함에 있어서는 지리접 접근성, 교통여건, 생활문화권 등을 고려하도록 함으로써 인구비례 원칙의 기계적 적용으로 인한 불합리함을 방지하고, 도서·산간·접경·농산어촌 지역의 지역대표성을 확보하려는 것임(안 제22조제1항, 제26조제1항·제4항).

공직선거법 일부개정법률안

공직선거법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제22조제1항 단서 중 “인구가 5만명 미만인 자치구”를 “자치구”로, “하고, 인구가 5만명 이상인 자치구·시·군의 지역구시·도의원정수는 최소 2명으로 한다”를 “한다”로 한다.

제26조제1항 중 “人口”를 “인구·면적”으로 하고, 같은 조 제4항을 제5항으로 하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 도서·산간·접경·농산어촌 지역의 시·도의원지역구를 획정함에 있어서는 지리적 접근성, 교통 여건, 생활문화권 등을 고려하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(시·도의원지역구 획정 등에 관한 적용례) 제22조제1항, 제26조제1항·제4항의 개정규정은 이 법 시행 이후 실시하는 지역구지방의회의원선거부터 적용한다.

신·구조문대비표

[illegible]

舉區(이하 “市·道議員地域區”라 한다)는 人口·行政區域·地勢·交通 그 밖의 조건을 고려하여 自治區·市·郡(하나의 自治區·市·郡이 2 이상의 國會議員地域區로 된 경우에는 國會議員地域區를 말하며, 行政區域의 변경으로 國會議員地域區와 行政區域이 合致되지 아니하게 된 때에는 行政區域을 말한다)을 구역으로 하거나 분할하여 이를 劃定하되, 하나의 市·道議員地域區에서 選出할 地域區市·道議員定數는 1명으로 하며, 그 市·道議員地域區의 명칭과 管轄區域은 別表 2와 같이 한다.

② · ③ (생략)

<신설>

④ (생략)

-----인구·면적-----

② · ③ (현행과 같음)

④ 도서·산간·접경·농산어촌 지역의 시·도의원지역구를 획정함에 있어서는 지리적 접근성, 교통 여건, 생활문화권 등을 고려하여야 한다.

⑤ (현행 제4항과 같음)